DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 182-192 e 194 del D.LGS N 36/2023, DI UN CONTRATTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 5 COMPLESSI ERP POSTI IN RIETI, VIA SFORZA E VIA ALDO MORO DI PROPRIETA' ATER DELLA PROVINCIA DI RIETI, COMPRENSIVI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DELLE PARTI COMUNI E DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IL DIRIGENTE AREA TECNICA, RUP della procedura
arch. Roberto Ziantoni
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

PREMESSE

L'ATER della provincia di Rieti è proprietaria dei complessi ERP posti in Rieti, in via Sforza, e via Aldo Moro, costituiti da 345 alloggi che necessitano di urgenti interventi di manutenzione e riqualificazione energetica;

I complessi ERP allo stato attuale, in relazione della loro epoca di costruzione sono in classe energetica "G" e gli alloggi sono interamente dotati di impianti di riscaldamento autonomi a gas metano.

Tale contesto comporta notevolissimi dispendi energetici che, in relazione allo stato di vulnerabilità dei nuclei familiari che risiedono negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in conseguenza dell'importante stato di crisi energetica in corso, comporta notevoli aggravi economici per le famiglie ed un impoverimento generale delle stesse.

Al fine di porre in essere la necessaria riqualificazione energetica dei complessi edilizi di cui trattasi l'ATER della provincia di Rieti si è dotata di 5 progetti di fattibilità tecnico-economica al fine di cogliere eventuali occasioni di finanziamento per l'esecuzione dei lavori necessari.

Con Decreto del 9 aprile 2025 del Ministro per gli Affari Europei, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato l'avviso pubblico il bando PNRR M.7-1.7 Repower e stabilito le regole operative. Il GSE (Gestore Servizi Energetici) è il soggetto attuatore responsabile per le sovvenzioni e ha pubblicato le regole operative.

Tale avviso pubblico prevede la possibilità, attraverso l'affidamento di un contratto PPP-EPC ad operatori economici e/o raggruppamenti con mandatarie ESCO, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di finanziare alla ESCo aggiudicataria il 65% dei costi necessari per la riqualificazione energetica e la gestione post interventi di complessi ERP a totale proprietà pubblica a condizione che gli interventi siano ricompresi tra 10 e 30 milioni di euro.

Il Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025 prevede la possibilità, attraverso l'affidamento di contratti EPC di cofinanziare interventi di riqualificazione energetica per la percentuale residuale rispetto a quanto potenzialmente finanziabile con la Misura PNRR M.7-1.7 Repower.

Le modalità di previsione dell'utilizzo delle due misure incentivanti sono state costantemente discusse con le ATER di tutta Italia nell'ambito di webinar pubblici a partire dal mese di aprile 2025 fino al mese di ottobre 2025 e nell'ambito di tavoli tecnici cui hanno partecipato gli stakeholder e in tali tavoli le Aziende Territoriali per L'edilizia Residenziale Pubblica sono state rappresentate da Federcasa.

Ciò premesso con determinazione dirigenziale a contrarre n. 259 del 26.11.2025 si è dato avvio al procedimento di pubblicazione di una procedura aperta di rilevanza comunitaria ex art.182 del D.Lgs. 36/2023 come modificato ed integrato nel testo vigente, finalizzato all'affidamento di un contratto di concessione PPP-ECP ex art. 200 del codice dei contratti pubblici, per l'efficientamento energetico di 5 complessi edilizi ERP posti in Rieti in via Carlo Sforza e via Aldo Moro.

La durata massima della procedura, ai sensi dell'art, 1 dell'All. I.3 del Codice, è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando. Sono fatte salve le ipotesi di proroga di cui ai commi 4 e 5, del citato art. 1.

Il CIG sarà acquisito all'atto dell'affidamento ad esito di gara telematica da esperire sulla piattaforma e-procurement della regione Lazio S.Tel.La.

luogo di esecuzione del contratto è RIETI *codice NUTS IT142*

CPV: 71314200-4 - Servizi di gestione energia

Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Roberto Ziantoni, dirigente dell'Area Tecnica ATER provincia di Rieti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.

82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto
dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato … [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della PAD].

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo **fino al secondo giorno feriale successivo alla data di scadenza indicata nel bando** è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono
compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. Per l'espletamento della presente gara, l' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della provincia di Rieti si avvale della piattaforma telematica di e-procurement denominata "S.TEL.LA. Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: S.TEL.LA.), accessibile all'indirizzo *https://S.TEL.LA..regione.lazio.it/Portale/* .

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale,

secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel portale S.Tel.La.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO – S.TEL.LA approvato con determinazione GR12.15-000006 DEL 6.09.2021.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO – S.TEL.LA approvato con determinazione GR12.15-000006 DEL 6.09.2021 *(https://centraleacquisti.regione.lazio.it/documents/20121/68384/Regolamento+di+utilizzo+sistema+STELLA+-+Aggiornato+Set+21.pdf/ed9e6237-f8aa-2711-ac7c-1be1503a0e11?t=1631201579110*), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   A. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   B. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   C. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
      i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
      ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
      iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere e registrarsi alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma S.TEL.LA.,secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo *http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/* (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base").
La registrazione al sistema S.TEL.LA. deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.
L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma S.TEL.LA. dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema S.TEL.LA. si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema S.TEL.LA. e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara GUUE;
b) disciplinare di gara;
c) schema di contratto di concessione PPP-EPC
d) Matrice dei Rischi
e) Piano Economico Finanziario
f) Relazione di sostenibilità
g) Capitolato Tecnico Prestazionale EPC
h) Piano-programma di manutenzione
i) Baseline energetica e determinazione risparmi in TEP
j) Allegato Tariffario
k) Modulo indice per la presentazione dell'offerta tecnica
l) Allegato M - format per valutazione sub criterio 1.6 e monitoraggio EP
m) documentazione progettuale: PFTE lotto 1; PFTE lotto 2; PFTE lotto 3; PFTE lotto 4; PFTE lotto 5, comprensiva delle diagnosi energetiche e relativi allegati.
n) Allegato impianti FV programmati da ATER Rieti
o) DDT a contrarre n. 259 del 26.11.2025
p) Dichiarazione assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità dei partecipanti alla procedura di gara e dei relativi titolari effettivi
q) Dichiarazione titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio
r) Dichiarazione antimafia e modulo dati, ai fini dell'inoltro della richiesta di informativa antimafia
s) Dichiarazione misure restrittive Russia e Bielorussia
t) Attestazione rispetto del DNSH, principi e impegni PNRR
u) Dichiarazione impresa ausiliaria

L'offerta economica e l'offerta tecnica dovranno essere inserite direttamente sulla piattaforma telematica S.Tel.La.

E' prevista la compilazione obbligatoria del DGUE telematico direttamente sulla piattaforma telematica all'interno del bando pubblicato sulla piattaforma telematica S.Tel.La.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi », e delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) vigenti .
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione sulla Piattaforma Telematica S.TEL.LA al seguente link: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare; Al fine di garantire pari opportunità tra tutti i potenziali concorrenti e consentire alla stazione appaltante di dare risposte ad eventuali quesiti in tempo utile e sostenibile per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte, considerate le festività natalizie, i quesiti potranno essere presentati **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22.12.2025** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

NON VERRÀ FORNITA ALCUNA RISPOSTA ALLE RICHIESTE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforma di approvvigionamento digitale STel.La. e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6- bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO – DURATA - VALORE

Il contratto PPP-EPC in affidamento ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico Di 5 complessi ERP posti in Rieti, via Sforza e via Aldo Moro di proprietà dell'ATER della provincia di Rieti per un totale di 345 alloggi ERP, comprensivo di progettazione, realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria, di illuminazione esterna e delle parti comuni e degli impianti fotovoltaici, in conformità ai criteri ambientali minimi di cui in premessa, come meglio illustrato nei progetti posti a base di gara, comprensivi delle migliorie proposte nell'offerta tecnica del concorrente che si aggiudicherà la procedura di gara di cui al presente disciplinare.

La procedura, prevede, ad esito dell'aggiudicazione, l'esecuzione, di un cluster di lavori costituito da 5 lotti funzionali oggetto dei PFTE posti a base di gara.

L'accorpamento dei lotti funzionali in un'unica procedura di gara si è reso necessario per l'imprescindibile esigenza di unitarietà della concessione, in relazione alla quale il frazionamento degli interventi pregiudicherebbe l'attuabilità del contratto PPP, è pertanto rispettato l'art. 58 comma 2 D.lgs. 36/2023; si è pertanto fatto ricorso ad una procedura di rilevanza comunitaria adeguata al valore della concessione posta a base di gara.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il contratto di concessione comprende la fornitura di servizi e l'esecuzione dei lavori necessari per:

1. la progettazione esecutiva sulla base dei PFTE posti a base di gara, arricchita dell'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario in sede di gara;
2. il reperimento delle risorse per l'investimento;
3. la realizzazione di interventi di efficientamento di cui al punto 1;
4. la messa in esercizio, la manutenzione (ordinaria e straordinaria relativamente agli elementi con ciclo di vita inferiore alla durata della concessione) degli impianti realizzati in conformità ai CAM di cui in premessa, previsti nei documenti progettuali di cui al punto 1;
5. L'assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti, ai fini del mantenimento in esercizio degli stessi e della garanzia della prestazione energetica prevista, per tutta la durata della concessione;
6. La vendita del vettore energetico all'utenza;
7. La bollettazione, la gestione degli impianti FV ed il monitoraggio continuo delle prestazioni energetiche ai fini della verifica, da parte della stazione appaltante.

I dati essenziali del contratto (meglio descritti nei documenti posti a base di gara) sono di seguito riepilogati:

FASE I: Progettazione esecutiva e servizi tecnici annessi, demandata al Concessionario, che comprende studi, rilievi e quanto necessario a sviluppare - secondo le norme del Codice e i CAM vigenti (tra questi, in particolare, quelli di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica 23.6.2022 e s.m.i. di seguito "CAM Edilizia") - quanto definito nel PFTE- e nella proposta migliorativa dell'offerta tecnica presentata in gara.

Essendo prevista la redazione della progettazione esecutiva in capo all'Aggiudicatario, i concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione.

L'espletamento della progettazione degli interventi deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

FASE II: Realizzazione degli interventi su impianti ed edifici, comprendenti la riqualificazione energetica degli impianti e dell'involucro edilizio - da realizzarsi entro i termini previsti dal Decreto 9 aprile 2025 e dalle Regole Operative GSE.

NB: i lavori possono iniziare solo dopo l'approvazione, da parte dell'Ente concedente, del progetto esecutivo, previamente verificato ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Codice; è responsabilità del concessionario presentare al concedente un progetto esecutivo conforme alle vigenti normative.

FASE III: gestione a regime, con conduzione e manutenzione degli impianti riqualificati in conformità al progetto esecutivo (comprensivo delle varianti migliorative eventualmente offerte dall'aggiudicatario), ed ai lavori realizzati nonché ai CAM EPC di cui al Decreto del MASE 12/8/2024 (di seguito "CAM EPC").

La "Fase III" ha inizio a seguito della conclusione della "FASE II' e quindi dal collaudo dei lavori effettuato in conformità alle disposizioni del Codice.

Detta "Fase III" potrà avere avvio dalla dichiarazione di fine lavori dei singoli sistemi edificio/impianto, previa autorizzazione dell'Ente Concedente. Durante la "Fase III" il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e gestione degli impianti e alla loro manutenzione (ordinaria e straordinaria come prevista dal Contratto), secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e nel Contratto, nonché alla volturazione dei POD elettrici (con la sola esclusione dei POD cui sono collegati impianti FV realizzati dall'ATER con ricorso ad altre risorse extracontrattuali sulle coperture degli edifici di via Aldo Moro,) e l'attivazione del sistema di gestione, monitoraggio e bollettazione relativo alla vendita del vettore energetico e dei canoni di manutenzione ordinaria per tutta la durata della concessione.

3.1 VALORE

Il valore di una concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, con riferimento ai lavori ed ai servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi è determinato in:

euro 29.905.519//00, (ventinovemilioninovecentocinquemilacinquecentodiciannovecentodiciannove//00)
al netto dell'I.V.A. come di seguito determinato:

	DESCRIZIONE	VALORE STIMATO	ANNI	TOTALE VALORE
1	IMPORTO DEI LAVORI E DELLE SOMME A DISPOSIZIONE COME RISULTANTI DAI QTE al netto dell'IVA	€ 10995659,50	2	€ 21.991.319.00
2	IMPORTO SERVIZI MANUTENTIVI STIMATI A BASE DI GARA	€ 41.000.000	13	€ 533.000,00
3	IMPORTO PRODUZIONE STIMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	€ 70.000,00	14	€ 980.000,00

4	RICAVO STIMATO PER LA VENDITA DEL VETTORE ENERGETICO AL VALORE DI Kw/h TERMICO POSTO A BASE D'ASTA, (variabile in funzione dei consumi da parte dell'utenza)	€ 452.000,00	13	€ 5.881.200,00
5	IMPORTO STIMATO PER EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE	€ 260.000,00		€ 260.000,00
6	CANONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A BASE D'ASTA	€ 20.000,00	13	€ 260.000,00
	STIMA TOTALE DEL VALORE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE			**€ 29.905.519,00**

L'importo totale della progettazione esecutiva è pari ad € 264.000//00 oltre IVA e CNPAIA
L'importo totale delle restanti spese tecniche: (redazione PFTE, verifiche ex art. 42 PFTE; verifiche ex art. 42 progetti esecutivi; Direzione Lavori; CSE; Collaudi; comprensivo di CNPAIA) è pari ad € 1.255.710//00 oltre IVA

L'importo totale dei lavori e delle singole categorie, riferiti al cluster costituito dai 5 lotti funzionali posti a base dei gara è come di seguito indicato:

INTERVENTO	IMPORTO LAVORI	di cui : O.S.	OG1 prevalente	OS6 scorporabile	OS28 scorporabile	OG9 scorporabile	importo QTE netto IVA	importo QTE lordo
via Sforza 177 L1	3 389 899,90 €	287 269,21 €	1 263 004,13 €	965 877,44 €	647.455.80 €	226 293,32 €	**4 037 121,46 €**	**4 739 186,05 €**
via Sforza 177 L2	5 244 691,58 €	465 860,39 €	2 015 200,62 €	1 450 864,35 €	977 646,24 €	335 119,98 €	**5 913 664,42 €**	**6 539 282,89 €**
via Sforza 123 L1	5 468 675,60 €	430 949,44 €	1 818 253,96 €	1 282 514,08 €	1 553 888,82 €	383 069,30 €	**5 938 582,28 €**	**6 596 682,68 €**
via Sforza 123 L2	3 085 722,84 €	287 988,26 €	970 890,94 €	686 594,48 €	891 409,18 €	248 839,98 €	**3 692 928,81 €**	**4 088 294,57 €**
via Aldo Moro	2156009,74 €	105 263,68 €		480.713.58 €	1 570 032,48 €		**2409022,00 €**	**2669699,23 €**
TOTALE	**19.344.999,66 €**	**1 577 330,98 €**	**6 067 349,65 €**	**4 866.593,93 €**	**5 640 432,52 €**	**1 193 322,58 €**	**21.991.318,97 €**	**24.633.145.42 €**

Come sopra rappresentato, è ribadito che i lotti funzionali, derivanti da incarichi di progettazione ad esito di scelte di programmazione e progettazione precedentemente adottate dall'ATER della provincia di Rieti, sono stati accorpati in unico cluster in relazione alla necessità di partecipazione al bando di cui alla misura PNRR M7 i 17 Repower, tenendo conto delle soglie minime e massime di ammissibilità a finanziamento e, della contestuale necessità di accorpamento in relazione alla tipologia di contratto di Partenariato Pubblico Privato e dei conseguenti requisiti di garanzia affidabilità, professionali, speciali ed economico finanziari necessari per la conduzione di tale tipologia contrattuale.

L'importo a base di gara per i lavori è stato calcolato considerando il vigente tariffario Regionale lazio, ovvero utilizzando Nuovi prezzi derivanti da accurate analisi e/o indagini di mercato.

L'importo complessivo indicato a base d'asta è al netto di IVA, analogamente sono altresì al netto di IVA gli importi dei canoni contrattuali a base d'asta sia con riferimento alla quota energia che alla quota servizi di manutenzione e gestione che alla quota canone di efficientamento.

Le fonti di finanziamento individuate in relazione al contratto PPP-EPC sono come di seguito sinteticamente riepilogate:

A. risorse finanziarie di cui alla Misura PNRR M7 i 17 Repower con le modalità del D.M. 22/05/2025; (gestita dal GSE ed attivabile a richiesta e rischio della ESCO/raggruppamento affidatario) nella misura massima del 65% delle spese ammissibili a finanziamento;

B. risorse finanziarie di cui al CONTO TERMICO 3.0 gestita dal GSE ed attivabile a richiesta e rischio della ESCO/raggruppamento affidatario) nella misura massima del 35% delle spese ammissibili a finanziamento, ovvero nella misura necessaria per la copertura del 100% delle risorse di QTE, ove il concessionario non riesca o ritenga di non attingere alle risorse finanziarie di cui alla suindicata Misura M7i17 in quota inferiore al 65%;

C. capitale di natura privata del concessionario (c.d. "equity") con riferimento al capitale di rischio che il concessionario mette a disposizione per l'attuazione del contratto PPP, in misura significativa come da direttiva 2014/23/UE;

D. remunerazione derivante dalla vendita del vettore energetico, quota variabile riportata in bolletta, in funzione della domanda da parte dell'utenza residente negli alloggi oggetto di efficientamento; e canone per servizi di manutenzione (quota fissa riportata in bolletta), , così come risultanti dall'offerta economica presentata in gara dal concessionario;
elementi dell'offerta economica soggetti a ribasso d'asta.

E. canone di efficientamento energetico dei complessi ERP ricompresi nei PFTE spettante al concessionario, così come risultante dall'offerta economica presentata in gara dal concessionario;
elemento dell'offerta economica soggetto a ribasso d'asta.

F. beneficio dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici collegati ai POD cui sono collegate le pompe di calore; ad esito della produzione di energia elettrica degli impianti FV

G. quota variabile da zero al 70% dell'importo calcolato sulla scorta della produzione degli impianti fotovoltaici realizzati dal concessionario in conformità ai progetti approvati (al prezzo di vendita riconosciuto dal GSE per l'energia immessa in rete e non scambiata) misurata sui POD intestati al concessionario, in funzione del BONUS di efficientamento di cui all'art. 30 del contratto PPP-EPC a base di gara, per gli eventuali risparmi energetici conseguiti ad esito della riduzione dei consumi oltre quanto indicato a base di gara; il restante 30% dovrà essere versato dal concessionario al concedente a titolo di canone di disponibilità per l'uso degli impianti fotovoltaici realizzati.

Nel caso in cui al concessionario non spettasse il BONUS di efficientamento di cui all'art. 30 del contratto PPP-EPC a base di gara, il concessionario dovrà versare al concedente, a titolo di CANONE DI DISPONIBILITÀ per l'uso degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito del presente contratto di concessione, un importo monetario calcolato sulla scorta del prezzo fissato dal GSE per l'energia immessa in rete e non scambiata moltiplicato per il 90% dell'intera produzione annua dell'impianto.

per quanto non ricompreso nelle fonti finanziarie di cui ai punti precedenti:

H. Certificati TEP (c.d. certificati bianchi) spettanti alla ESCO concessionaria in ragione dell'efficientamento energetico conseguito per quanto non incentivato dalla misura Conto termico 3.0, (in quanto allo stato attuale tali incentivazioni non sono cumulabili.

I. altri eventuali incentivi pubblici per l'efficienza energetica accessibili secondo la normativa vigente;

nel caso in cui con riferimento ai suindicati H, I, siano emanate normative che consentano di cumulare tali benefici alla concessione in corso, il concedente avrà diritto a chiedere il riequilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 32 dello schema di contratto di concessione posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, il costo complessivo della manodopera relativa ai lavori è stimato in euro 5.860.453,00

Nel Piano Economico Finanziario che il concorrente deve consegnare a corredo dell'offerta, come previsto dalle disposizioni del presente disciplinare, si dovranno considerare i costi riportati nei QTE dei progetti posti a base di gara, per le attività progettuali svolte/affidate dall'ATER della provincia di Rieti, oltre i costi di verifica dei progetti, oltre le spese tecniche, e per la commissione di collaudo. Così come i costi di volturazione dei POD di allaccio degli impianti e tutto quanto riportato nelle somme a disposizione dei QTE dei PDTE posti a base di gara; dovrà altresì essere previsto il rimborso del costo annuale sostenuto dal concedente con riferimento all'attività di Direzione per l'Esecuzione del Contratto di concessione, il costo della commissione paritetica di controllo, il costo del collegio tecnico consultivo.

Per la liquidazione delle spese anticipate dall'ATER, ovvero per le attività tecniche svolte dall'ATER della provincia di Rieti, l'Azienda emetterà specifiche fatture al concessionario che a sua volta provvederà a rendicontare al GSE ai sensi del PNRR Misura M7i17 e/o ai sensi del Conto Termico 3.0

I contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del contratto di concessione sono i seguenti: CCNL metalmeccanico PMI - C064; CCNL energia – H472; CCNL elettrico – K051; CCNL edilizia – F012; applicabili in relazione alle varie tipologie di lavorazioni e prestazioni nelle quali è impiegato il personale dipendente.

NB: Vale in ogni caso quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 11 del Codice.

L'importo degli interventi di efficientamento è stato calcolato considerando i vigenti tariffari regionali ovvero ad esito di specifiche analisi dei prezzi.

L'importo della progettazione è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016; tuttavia , in considerazione che il concessionario, in relazione al disposto del Codice dei Contratti pubblici, nell'ambito del raggruppamento ovvero della società di progetto, può eseguire direttamente le attività progettuali previste; si è provveduto ad applicare un ribasso del 35%, per compensare il mancato ricorso a procedura concorrenziale pubblica.

Per i servizi tecnici e manutentivi inoltre, non sussistono oneri da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008. I corrispettivi dei servizio comprendono anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

NB: Per l'art. 15 comma 8 del Codice *"Negli appalti di lavori pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori o Collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico - privato e ai soggetti a essi collegati".* Il D.L. e il Collaudatore verranno dunque incaricati dal Concedente, così come i soggetti verificatori dei progetti, fermo restando che, per quanto detto in Premessa, i relativi oneri sono a carico dell'Affidatario.

Sono altresì a carico dell'affidatario le spese sostenute dal concedente per la redazione dei PFTE posti a base di gara e per le verifiche ex art. 42 del codice sul PFTE e sul Progetto Esecutivo.

L'affidatario, ottenuta l'aggiudicazione della gara, dovrà presentare istanza al GSE per avere accesso ai fondi stanziati con D.M. 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP, nella misura ivi stabilita per tramite della ESCo mandataria.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP "*I progetti di investimento* ***sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura*** *tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*".

La domanda di accesso alla Misura è presentata secondo le modalità indicate nella Parte II delle Regole Operative G.S.E.

Revisione Prezzi: nell'ambito del contratto di concessione di cui alla presente procedura di aggiudicazione è esclusa l'applicazione delle clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. lgs. 36/2023 s.m.i. in quanto l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori, servizi e forniture che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto pertanto, ai fini dell'eventuale riequilibrio economico-finanziario, *la revisione del piano economico finanziario è consentita nei soli casi e al ricorrere delle condizioni previste dalla Bozza di Contratto posto a base di gara, in conformità all'art. 192 del Codice.*

3.2 DURATA

Il Contratto ha la durata complessiva di **anni 15**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa

a. **24 mesi** per l'esecuzione dei lavori compresa la progettazione esecutiva;
b. la gestione dell'Opera è concessa **per 13 anni**.

3.3 SOCIETÀ DI SCOPO

Ai sensi degli articoli 194 e 198 del Codice, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, **con capitale sociale minimo non inferiore a 100.000,00 euro.**

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

N.B. L'art. 6 del D.M. DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP stabilisce espressamente che "*I progetti di investimento* ***sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura*** *tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*".

Pertanto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la società di progetto, di cui deve obbligatoriamente far parte il socio ESCo, ove già costituita, potrà sottoscrivere la domanda di ammissione a finanziamento e il contratto di finanziamento.

La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra - come previsto dall'art. 194, comma 3, del Codice - nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.

I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi dell'Affidatario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori. **Il socio ESCo dovrà partecipare alla società fino alla data di conclusione del contratto.**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono ammessi gli operatori economici di cui all'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
N.B. I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) devono **possedere in proprio la certificazione di UNI CEI 11352** non essendo ammesso, limitatamente a tale requisito, il "cumulo alla rinfusa" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP, che stabilisce che solo le ESCo in possesso di tale certificazione possono destinatarie del sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili. **Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.M. il progetto di finanziamento dovrà essere sottoscritto e trasmesso esclusivamente dalla ESCo incaricata dell'intervento**. **Pertanto, il soggetto che sottoscrive l'offerta di cui alla presente procedura (e che sottoscriverà il relativo contratto in caso di aggiudicazione) dovrà coincidere con il soggetto che sottoscriverà la concessione con il GSE, ai sensi del DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP.**

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche

solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi del contratto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65,

comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti di operatori economici, **il ruolo di mandataria dovrà essere assunto dalla ESCo**: l'art. 5 del D.M. 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP, indica le ESCo come le uniche destinatarie del sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.M. il progetto di finanziamento dovrà essere sottoscritto e trasmesso esclusivamente dalla ESCo incaricata dell'intervento. Pertanto, il soggetto che sottomette l'offerta di cui alla presente procedura (e che sottoscriverà il relativo contratto in caso di aggiudicazione) dovrà coincidere con il soggetto che sottoscriverà la concessione con il GSE, ai sensi del DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP.

I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, possono assumere la forma di società di scopo ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 36/2023, come precisato nel punto 3.3. del presente Disciplinare

I progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o partecipare con le

seguenti modalità:

I concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno essere in possesso di certificazione SOA per categoria e classifica adeguate (Id Opere riportate nella sopra indicata al punto 3.1 VALORE).

In mancanza di certificazione SOA relativa anche alla progettazione, i concorrenti dovranno associare in raggruppamento temporaneo o indicare come incaricati della progettazione i soggetti di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei prescritti requisiti.

I concorrenti devono essere, pertanto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti negli articoli successivi, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

1) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione.

Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria,

dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 11, dell'allegato II.12 del Codice ed indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) Operatore economico con SOA di sola costruzione - costituzione di un raggruppamento per la progettazione Può dimostrare i requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;

2b) la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 2b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di mandante all'interno del RTI, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del raggruppamento (impresa di costruzioni).

3) operatore economico con SOA di sola costruzione – incarico a soggetto esterno (indicato) Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

3.a) incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati (non qualificati come concorrenti) fra di loro di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice.

3.b) incarico a progettisti esterni raggruppati (questi ultimi non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 3b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda, a tal fine, che, in entrambi i casi, sub 3.a) e 3.b), ciascuno dei progettisti incaricati (che sono stati indicati) dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del Modello di Domanda di Partecipazione (compilata per le parti di propria competenza) e del proprio DGUE.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle

circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96 comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel codice di comportamento e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del

2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.
Nota Bene: In caso di RTC/Consorzi/Avvalimento/ la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del raggruppamento, dal Consorzio, da ciascuna consorziata esecutrice, dall'eventuale impresa consorziata che presta i requisiti e dall'ausiliaria, se tenuti alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 (cfr. Parere MIT n. 1366 del 15/06/2022). Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti. L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0. È fatta salva l'applicazione dell'art. 99/3-bis, del Codice.
L'operatore economico:

- è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima;
- ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del Codice, dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30.6.2003 n. 196, ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. 36/2023.

NB: Laddove, nella compilazione del e-DGUE dovesse presentarsi un campo a risposta obbligatoria non confacente al proprio assetto qualificatorio, si chiede di compilare con "non pertinente o altro". Quanto precede, al solo fine di giungere con successo al quadro riepilogativo finale.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso i competenti ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ***(da dichiararsi nel DGUE – Criteri di selezione – adeguatezza I).***

   Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri

professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la ESCo

b) Essere ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 115/2008, accreditate ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dal D.lgs. 73/2020 e s.m.i., e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015 oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento;

c) certificazione ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI 11352. Il possesso del requisito è dimostrato con certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352;

d) garantire il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.;

e) garantire la presenza di personale addetto alla conduzione degli impianti termici, dell'abilitazione di cui all'art. 287 del D.lgs. 152/2006. A tal fine, occorre dichiarare di disporre della competenza richiesta all'interno della propria struttura interna, specificando altresì le qualificazioni professionali possedute dai componenti;

Per i soggetti che svolgono i servizi di progettazione

f) disporre dei requisiti di cui alla Parte V, dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;

g) per i professionisti singoli o associati: è richiesta l'iscrizione presso i competenti ordini professionali;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per i raggruppamenti o per le ESCo se partecipanti in forma singola:

a) In ragione dell'impegno finanziario richiesto ai concorrenti conseguente alla durata pluriennale del contratto, si richiede di avere un fatturato maturato, per l'esecuzione dei lavori, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del Bando di gara almeno pari ad € 6.000.000//00, calcolato al netto dell'importo della progettazione, ***(da dichiararsi nel DGUE – Criteri di selezione – Fatturato annuo generale).***

Per i progettisti

b) Ai sensi dell'art. 40, comma 1-*bis* dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 è richiesta una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere esposto nella tabella di cui al punto **3.1** ***(da dichiararsi nel DGUE xml – Criteri di selezione – Assicurazione dai rischi professionali).***

o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni

antecedenti la pubblicazione del bando almeno pari al corrispettivo per la progettazione esecutiva, esposto nella tabella di cui al punto **3.1** del presente Disciplinare ***(da dichiararsi nel DGUE – Criteri di selezione – Fatturato annuo generale).***

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

per il fatturato

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

per la copertura assicurativa:

- copia della polizza assicurativa ovvero dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante oggetto, copertura e altri dati rilevanti.

  Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

  Ai sensi dell'articolo 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 66 del Codice i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per le ESCO

a) aver eseguito con buon esito o avere in corso di esecuzione, nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno un contratto, concluso o in corso, di EPC (Energy Performance Contracts) ovvero di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, ovvero di contratti di Servizio Energia Plus così come definiti dal d.lgs. n. 115/2008, **di importo pari ad € 900.000//00** ***(da dichiararsi nel DGUE xml – Criteri di selezione – Referenze).***

Per i progettisti

b) Regolare esecuzione, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, di progetti con interventi di efficientamento energetico, sia a favore di soggetti pubblici che privati almeno pari al corrispettivo per la progettazione, esposto al punto 3.1 del presente Disciplinare ***(da dichiararsi nel DGUE – Criteri di selezione – Referenze).***

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio sopra indicato. Per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, viene computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei di imprese, viene considerata la quota

parte eseguita dal concorrente. Per l'espletamento del servizio debbono essere indicati i nominativi e la qualifica delle varie figure professionali che vanno a comporre l'ufficio di progettazione.

Per l'esecutore dei lavori

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023, la qualificazione nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere di cui alla sopra riportata al punto 3.1;

Si specifica quanto segue.

a) L'operatore economico deve possedere attestazione SOA, in corso di validità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni in corso di validità, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100, comma 4, del Codice, regolarmente autorizzate. I requisiti di che trattasi devono essere soddisfatti dal concorrente secondo quanto indicato dagli artt. 30 ÷ 32, dell'ALL.
II.12 al Codice.

b) L'operatore economico può partecipare alla presente gara anche in pendenza della verifica triennale della SOA. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato (in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale) con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'art. 17 dell'ALL. II.12 al Codice. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, del citato art. 17, qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

c) Nel caso di rinnovo dell'attestazione SOA, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5, secondo periodo, dell'art. 16 dell'ALL. II.12 al Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

d) Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria sono interamente subappaltabili ad operatori in possesso delle relative qualificazioni.

e) In ogni caso, i requisiti mancanti relativi alle predette categorie e oggetto di subappalto necessario (qualificante) devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente OG1.

2. I concorrenti che intendono eseguire direttamente sia la progettazione, sia la realizzazione delle opere devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per i lavori, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la prestazione di attività di progettazione e perle attività di costruzione per le categorie e le classifiche richieste.

3. Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione e gli operatori economici che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione,

non raggiungono attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali di seguito richiesti per le attività di progettazione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

4. Gli operatori economici che non intendono realizzare direttamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere, dovranno provvedere all'affidamento ai sensi delle disposizioni del D.lgs 36/2023, selezionando operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici nonché dei requisiti specifici del PNRR previsti dal D.L.77/2021; in ogni caso.

   L'affidamento dei lavori dovrà avvenire nel rispetto dei criteri ambientali minimi, consultabili al seguente link: https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti.

   In tal caso il concessionario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti per poter fare affidamenti esterni di valore Pari ai valori indicati al precedente articolo 3.1, e si applica l'art. 186 del codice.

   L'Ente concedente ne verificherà l'esatto adempimento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, a) deve essere posseduto:
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito di cui al punto 6.1, b), relativo alla qualità di ESCo ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 115/2008, accreditate ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 102/2014, deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ dal componente del GEIE indicato come mandatario o dal componente dell'aggregazione di rete indicato come mandatario ovvero dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

c) Il requisito relativo di cui al punto 6.1, c), relativo alla certificazione UNI CEI 11352, deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o dal componente del GEIE indicato come mandatario o dal componente dell'aggregazione di rete indicato come mandatario ovvero dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

d) Il requisito relativo di cui al punto 6.1, d) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o dal componente del GEIE indicato come mandatario o dal componente dell'aggregazione di

rete indicato come mandatario ovvero dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

e) Il requisito relativo di cui al punto 6.1, e) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o dal componente del GEIE indicato come mandatario. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento formato da più ESCo, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

f) Il requisito relativo di cui al punto 6.1, f) deve essere posseduto ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 (con riferimento al soggetto che esegue la progettazione);
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

g) Il requisito relativo di cui al punto 6.1, g) deve essere posseduto (con riferimento al soggetto che esegue la progettazione);
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2.a) deve essere soddisfatto dal soggetto che riveste la qualità di ESCo. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento formato da più ESCo, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

b) Il requisito del fatturato globale di cui al punto 6.2.b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso (con riferimento al soggetto che esegue la progettazione).

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito di cui al precedente punto 6.3.a), relativo ai servizi di EPC svolti, deve essere posseduto dal soggetto che riveste la qualità di ESCo. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento formato da più ESCo, il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

b) Il requisito di cui al precedente punto 6.3.b), relativo ai servizi di progettazione svolti, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

c) Il requisito di cui al punto 6.3.c), relativo alle attestazioni SOA deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la percentuale di lavori che lo stesso si è impegnato a realizzare.

   NB. la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la **medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al punto 6.1.a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
b) Il requisito di cui al punto 6.1.b) deve essere posseduto sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
c) Il requisito di cui al punto 6.1.c) deve essere posseduto sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
d) Il requisito di cui al punto 6.1.d) deve essere posseduto dal consorzio ovvero dai consorziati indicati come esecutori;
e) Il requisito di cui al punto 6.1.e) deve essere posseduto dal consorzio ovvero dai consorziati indicati come esecutori;
f) Il requisito di cui al punto 6.1.f), i requisiti ex artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, si applica quanto disposto dall'art. 38 del medesimo Allegato e pertanto devono essere dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
g) Il requisito di cui al punto 6.1.g) deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e,

nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, **limitatamente alle prestazioni differenti dai lavori**, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Relativamente ai lavori, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,

- qualora il consorzio intenda eseguire esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- qualora il consorzio intenda tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti relativi ai lavori sono

posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo quanto previsto dall'art. 104, ultimo comma.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente **non può avvalersi** di un ausiliario per comprovare il possesso della certificazione UNI CEI 11352, tenuto conto che ai sensi dell'art. 5 del D.M. DM 9 aprile 2025 Efficientamento

Energetico – ERP, solo le ESCo in possesso di tale certificazione possono essere destinatarie del sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.M. il progetto di finanziamento dovrà essere sottoscritto e trasmesso esclusivamente dalla ESCo incaricata dell'intervento. Pertanto, il soggetto che sottomette l'offerta di cui alla presente procedura (e che sottoscriverà il relativo contratto in caso di aggiudicazione) dovrà coincidere con il soggetto che sottoscriverà la concessione con il GSE, ai sensi del DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP.

Pertanto, **la certificazione UNI CEI 11352 deve essere posseduta in proprio dal concorrente.**

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di autorizzazioni o altri titoli abilitativi solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. **In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore**.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, **con dichiarazione allegata alla documentazione di gara**, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Nella Domanda di partecipazione il concorrente si impegna a stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Fatta eccezione per i servizi tecnici, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente punto 3.1., oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

Tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e delle relative prestazioni, non sussistono le condizioni per l'applicazione del criterio sociale della stabilità occupazionale poiché non è possibile dar luogo a subentro nei confronti di un "concessionario uscente".

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, ai fini della gestione del contratto di concessione:

- **una quota pari almeno al 30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- **una quota pari almeno al 30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, **non** tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per i dettagli relativi alle condizioni di partecipazione si rinvia all'elaborato Misura PNRR M.7 – I.17 PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - OBBLIGHI SPECIFICI CONNESSI AL PNRR.

Per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del

Codice, è richiesto:

1. gli operatori economici designati per l'esecuzione delle prestazioni del contratto dovranno impiegare per l'esecuzione delle lavorazioni pertinenti, personale in possesso risultare di abilitazione di cui al Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, vigente, per le seguenti categorie (sulla base delle prestazioni che ciascun operatore dovrà effettivamente eseguire):
   - Settore «A» (impianti elettrici);
   - Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
   - Settore «D» (impianti idrosanitari);
   - Settore «E» (impianti gas).
2. per gli operatori economici designati per l'esecuzione delle pertinenti prestazioni dovrà

essere attestato

i. il possesso delle registrazioni e abilitazioni previste dal D.P.R. 146/2018 ovvero
ii. di avvalersi di personale in possesso delle suddette registrazioni e abilitazioni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% e precisamente di importo pari ad **euro 598.110,38 (euro cinquecentononovantottomilacentodieci//38).**

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario istituito presso l'istituto bancario del servizio di tesoreria Banco Desio ag. Rieti, intestato ad ATER della provincia di Rieti IBAN: IT19G0344014600000000001933 con la causale: "Garanzia Provvisoria GARA per l'affidamento in concessione PPP-EPC per l'efficientamento energetico dei complessi ERP posti in Rieti via Sforza e via Aldo Moro "

La fideiussione può essere rilasciata:

a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001 e UNI CEI EN ISO 50001 di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che

partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sugli immobili oggetto dell'intervento è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario in ragione dell'impegno finanziario richiesto ai concorrenti conseguente alla durata pluriennale del contratto e per la natura degli immobili che risultano abitati anche nel periodo di durata dei lavori con destinazione ad alloggio sociale.

L'Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati. Pertanto, dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisionali e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l'incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre, d'intesa con la D.L., adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell'Inquilinato, anche attraverso riunioni periodiche e adeguata cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. attività di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli alloggi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...).

Tutte le lavorazioni che prevedono l'ingresso nelle unità immobiliari dovranno essere programmate con i residenti con congruo anticipo.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara per le ragioni sopra indicate per le quali la Stazione appaltante ritiene fondamentale l'effettuazione del sopralluogo, considerata anche la natura di PPP dell'operazione che si intende aggiudicare.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Al fine di garantire pari opportunità tra tutti i potenziali concorrenti e consentire alla stazione appaltante di dare risposte ad eventuali quesiti in tempo utile e sostenibile per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte, è stabilito che **I sopralluoghi potranno essere effettuati, dalle ore 9.00 alle ore 12,30 dei giorni 3-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23 dicembre 2025**, **ed anche dalle 15,00 alle 17,00 dei giorni 3-11-16-18 dicembre 2025 previa richiesta da parte dei concorrenti**.

La richiesta di sopralluogo, deve essere presentata tramite la Piattaforma S.Tel.La. nell'apposita sezione "Comunicazioni della procedura" **entro e non oltre il giorno 21/12/2025** e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo nonché la ragione sociale e la PEC dell'operatore economico richiedente.

I sopralluoghi potranno essere effettuati entro e non oltre il giorno 23/12/2025

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma S.Tel.La. con almeno con un giorno di anticipo (in caso di inoperatività della piattaforma, tramite PEC all'indirizzo indicato nella richiesta di sopralluogo). Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e l'operatore economico **deve produrre, in sede di offerta, la ricevuta del pagamento.**

La stazione appaltante, in ogni caso, accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento eventualmente non prodotta in sede di offerta.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 5 GENNAIO 2026** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Per la presentazione dell'offerta fare riferimento al documento "Modalità tecniche piattaforma S.Tel.La.".

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica**;

C – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante prenderà in considerazione esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, **il concorrente da atto di aver preso visione ed accettato tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi**.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di **non indicare e/o di non fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa ovvero di non inserire il PEF o altre indicazioni economiche all'interno della busta tecnica o della busta amministrativa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **non è sanabile** il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando;
- è sanabile la mancata allegazione alla **busta tecnica** della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni – decorrenti dalla

pubblicazione della richiesta in Piattaforma - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 (cinque) giorni – decorrenti dalla pubblicazione della richiesta in Piattaforma**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico allegare la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione
2) Ricevuta assolvimento imposta di bollo per la domanda di partecipazione
3) Eventuale procura
4) Documentazione in caso di avvalimento
5) Dichiarazione impresa ausiliaria
6) Documentazione per i soggetti associati
7) Dichiarazione sul conflitto di interessi
8) Dichiarazione antimafia
9) Dichiarazione titolare effettivo
10) Dichiarazione misure restrittive Russia e Bielorussia
11) Attestazione rispetto del DNSH e principi e impegni PNRR
12) Garanzia provvisoria
13) Ricevuta contributo ANAC
14) Attestazione avvenuto sopralluogo
15) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021)**;**

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dall'ente concedente, disponibile nella documentazione di gara.

il concorrente dovrà utilizzare il modello *Domanda di partecipazione*, allegato al presente Disciplinare in formato editabile, predisposto dalla Stazione Appaltante per agevolare le dichiarazioni da rendere ai fini dell'ammissione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di

adempimento del contratto.

Nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quelli indicati nel presente Disciplinare, ad allegare la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL adottato.

15.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA

In relazione ai lavori previsti dai PFTE posti a base di gara ed ai servizi manutentivi, di gestione ed alla vendita all'utenza del vettore energetico espresso in KW/h termici, oltre che alle risultanze del PEF con valore indicativo allegato alla documentazione di gara sono posti a base di gara:

L'operatore economico nella Sezione BUSTA TECNICA –
provvede ad allegare nell'apposito campo "Offerta Tecnica":

1. **Il modulo indice per la presentazione dell'"offerta tecnica" allegato alla documentazione di gara, opportunamente compilato**
2. una **RELAZIONE ESPLICATIVA, per ogni sub criterio di attribuzione dei punteggi di cui alla tabella riportata al successivo punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA di valutazione. Così articolata:**

   con riferimento ai sub criteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5:

   per ogni sub criterio di valutazione **max** 2 facciate formato A4 oltre due eventuali allegati grafici di formato max A0 e max 2 schede tecniche specifiche, per un totale max di 10 fogli in formato a 4 con carattere Arial corpo 11**,** oltre gli allegati per ogni sub criterio come sopra indicato.

   con riferimento al sub criterio 1.6: max 50 facciate formato A4 carattere arial corpo 11, oltre 10 eventuali allegati grafici di formato max A0 e max 20 schede tecniche specifiche. **Deve altresì essere debitamente compilato e sottoscritto *l'Allegato M - format per valutazione sub criterio 1.6 e monitoraggio EP*. Si rappresenta che in caso di mancata compilazione, sottoscrizione e presentazione dell'allegato M, la commissione giudicatrice attribuirà punteggio zero al concorrente, con riferimento a tale criterio. Si rappresenta altresì che in caso di aggiudicazione con attribuzione di punteggio all'offerta tecnica relativamente al sub criterio 1.6, i valori di efficientamento EP indicati dal concorrente sull'allegato M dovranno essere conseguiti con i lavori e con le soluzioni di gestione proposte e mantenuti per tutta la durata della concessione, costituiranno base di confronto per i monitoraggi da parte della commissione paritetica di controllo, per tutta la durata del periodo di concessione in quanto necessari per l'attribuzione del bonus di cui all'articolo 30 dello schema di contratto posto a base di gara, ovvero per l'applicazione di penali, contestazioni e decurtazioni di cui agli articoli 51, 52, 54 del medesimo schema di contratto posto a base di gara.**

   con riferimento al sub criterio 2.1: max 20 facciate formato A4 carattere arial corpo 11, oltre 2 eventuali allegati grafici di formato max A0 .

   con riferimento al sub criterio 2.2, 2.3: per ciascun sub criterio max 10 facciate formato A4 carattere arial corpo 11, oltre 2 schede tecniche specifiche.

   con riferimento al sub criterio 3: max 5 facciate formato A4 carattere arial corpo 11.

   L'operatore economico (se sussistono le condizioni legittimanti) allega, altresì, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si rammenta che "Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2024, n. 8257; conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382; sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931; sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523);

NOTA BENE

- *Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia prodotta in un archivio in formato .zip, l'operatore dovrà sottoscrivere i documenti al suo interno (file .pdf relativi agli elementi di valutazione) e non la cartella compressa; i file .pdf relativi ai criteri di valutazione devono essere sottoscritti digitalmente dall'offerente con le modalità previste dal presente disciplinare.*

Con riferimento alla produzione della documentazione prevista l'operatore economico deve attenersi alle indicazioni ed ai limiti quantitativi sopra indicati. La Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non prenderà pertanto in considerazione la parte di documentazione prodotta oltre i limiti prescritti al precedente punto 2.

Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta telematica "B - Offerta Tecnica", non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento economico-finanziario che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica "C - Offerta Economica".

L'offerta è sottoscritta digitalmente secondo le modalità suindicate e caricata sulla piattaforma nella busta "offerta tecnica".

17. OFFERTA ECONOMICA CANONI E PREZZI POSTI A BASE DI GARA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'operatore economico inserisce l'offerta economica, esclusivamente nella Piattaforma telematica secondo le modalità indicate nella stessa al link del bando di cui al presente disciplinare.

L'offerta economica firmata secondo le modalità della piattaforma stella di cui al precedente disciplinare, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. **offerta a ribasso percentuale, sul canone di efficientamento EPC;**
   denominata in piattaforma: **"% di sconto offerta" sul canone posto a base di gara di € 260.000//00** (determinato dal canone annuale di € 20.000//00 x 13 anni (periodo di durata di gestione della concessione);

2. **offerta a ribasso percentuale sul PREZZO DI VENDITA DEL VETTORE ENERGETICO DA PRATICARE ALL'UTENZA**
   denominata in piattaforma: "**ribasso percentuale sulla quota variabile per la vendita del vettore energetico a carico dell'utenza" prezzo posto a base di gara: € 0,12 /Kwh termico;**

3. **offerta a ribasso percentuale sul canone mensile di manutenzione, gestione e funz. terzo responsabile degli impianti, a carico dell'utenza (quota fissa mensile da riportare in bolletta);**
   denominata in piattaforma: "**ribasso percentuale sulla quota fissa in bolletta per oneri di manutenzione, gestione e funz. di terzo responsabile degli impianti" posta a base di gara,** determinata in **€ 9,00 /mese;**

4. **oneri aziendali per la sicurezza**

5. **costi aziendali del personale impiegato nella gestione del contratto di concessione**

6. **Allegato Tariffario,** debitamente compilato e sottoscritto sul modello di cui all'art. 2.1 punto j) della documentazione di gara (al fine di consentire la valutazione di congruità dell'offerta).

7. **Piano Economico Finanziario (PEF)** asseverato ai sensi dell'art. 165 ss. del Codice, da una società di revisione ai sensi della legge 1966/1939, o da un istituto di credito, o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso, che attesti l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la

coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione. Si precisa che il Piano Economico Finanziario predisposto dai concorrenti dovrà essere coerente e congruente con le tempistiche degli interventi previste nel cronoprogramma. Il Piano dovrà dare evidenza delle fonti/impieghi e dei flussi di cassa per ogni commessa oggetto del bando, compresi mezzi propri idonei a coprire la piena copertura del piano di investimenti.

Il PEF non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

Sono **inammissibili** le offerte economiche in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta. In relazione agli elementi economici soggetti a ribasso posti a base di gara (canone EPC, quota fissa mensile da applicare in bolletta all'utenza per servizi manutentivi, di gestione e funzione di terzo responsabile; vendita all'utenza del vettore energetico espresso in KW/h termici.

SI RAPPRESENTA CHE:

1) **IL CANONE DI EFFICIENTAMENTO EPC SPETTANTE AL CONCESSIONARIO:**

   pari ad € 20.000,00/anno solare per tutta la durata della concessione a partire dalla fase di gestione post lavori, per anni 13 (per un ammontare massimo di € 260.000,00 per l'intero periodo di durata della concessione.

   In relazione a tale canone è richiesto ai concorrenti di formulare una offerta a ribasso, alla quale sarà attribuito un peso relativo di massimo 20 punti rispetto ai 40 attribuibili all'offerta economica .

2) **IL CANONE PER GLI ONERI DI MANUTENZIONE, GESTIONE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI, a carico dell'utenza pari alla quota fissa in bolletta di € 9,00/mese (determinato sulla scorta del piano di manutenzione posto a base di gara).**

   In relazione a tale canone è richiesto ai concorrenti di formulare una offerta a ribasso, alla quale sarà attribuito un peso relativo di massimo 10 punti rispetto ai 40 attribuibili all'offerta economica .

3) **IL PREZZO DI VENDITA DEL VETTORE ENERGETICO, espresso in € 0.12 per Kw/h termico consumato e contabilizzato per ogni singolo alloggio in relazione all'uso del riscaldamento e del consumo di acqua calda sanitaria**

   In relazione a tale prezzo è richiesto ai concorrenti di formulare una offerta a ribasso, alla quale sarà attribuito un peso relativo di massimo 10 punti rispetto ai 40 attribuibili all'offerta economica .

   Si rappresenta altresì che il prezzo di vendita del vettore energetico come sopra rappresentato, potrà essere oggetto di richiesta di riequilibrio economico finanziario, **secondo quanto stabilito nello schema di contratto di concessione** posto a base di gara in funzione della variazione del PUN relativo ai Kw/h elettrici, mediante l'applicazione della formula di cui all'ALLEGATO TARIFFARIO con l'inserimento del valore PUN_m variato, al fine di convertire l'incidenza delle variazioni di costo per l'acquisto da parte della Esco del Kw/h elettrico in funzione della variazione di PUN, sul prezzo del Kw/h termico formulato all'utenza.

   TUTTI GLI IMPORTI DEI CANONI E DEI PREZZI POSTI A BASE DI GARA SONO AL NETTO DI IVA

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

18.1. CRITERI MOTIVAZIONALI E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri motivazionali in relazione alle migliorie delle offerte tecnica ed economica previste dal Bando di Gara

Nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica dei complessi ERP che costituiscono i 5 lotti funzionali posti a base di gara, a seguito dell'analisi progettuale già sviluppata, si propone l'attribuzione di punteggi premiali all'offerta tecnica in relazione alla previsione di ulteriori migliorie finalizzate ad aumentare le prestazioni energetiche, la sostenibilità ambientale e il comfort abitativo degli edifici da efficientare.

Le migliorie richieste si inseriscono perfettamente nella logica di riqualificazione energetica e sostenibile dei PFTE posti a base di gara; la finalizzazione degli obiettivi migliorativi che la stazione appaltante intende raggiungere è:

- **l'incremento dell'efficienza totale dei complessi ERP oggetto delle proposte di efficientamento;**
- **il miglioramento del comfort abitativo e della sicurezza per gli utenti oltre gli standard di base previsti nei PFTE posto a base di gara;**
- **il miglioramento dei PFTE posti a base di gara al fine di avvicinarsi il più possibile al raggiungimento dei target previsti dalle più recenti direttive europee in materia di energia, sostenibilità e comfort indoor.**
- **Il miglioramento del programma di manutenzione e gestione posto a base di gara;**
- **L'ottimizzazione delle attività di gestione da parte del concessionario per tutta la durata della concessione;**
- **la riduzione ulteriore dei costi di gestione e dei costi che dovrà sostenere l'utenza;**

In tal modo, gli interventi di efficientamento saranno non solo semplici adeguamenti prestazionali minimi così come previsti dalla Misura PNRR M7 i 17, ma veri e propri **progetti innovativi e replicabili**, in grado di trasformare il patrimonio ERP in un modello di edilizia pubblica ad alte prestazioni con migliore qualità della vita dei cittadini che in esso vivono.

1.1 Ottimizzatori per impianto fotovoltaico previsto sui lotti funzionali di via Salaria per l'aquila

Si propone l'integrazione di **ottimizzatori di potenza (power optimizers)** per ciascun modulo fotovoltaico di

proprietà dell'ATER Rieti che sarà realizzato dall'ATER con altro appalto in conformità al progetto con risorse proprie ed altre fonti di finanziamento rispetto a quelle poste a base di gara.
Tale miglioria consentirebbe:

- il massimo sfruttamento dell'energia prodotta anche in condizioni di ombreggiamento parziale;
- la riduzione delle perdite di rendimento complessivo del sistema;
- il monitoraggio puntuale delle prestazioni di ogni singolo modulo.
  In tal modo, l'impianto fotovoltaico risulterà più affidabile, efficiente e facilmente manutenibile.

Il punteggio attribuito a tale criterio sarà di tipo tabellare si/no ,pertanto ove le proposte migliorative ricomprendano tale criterio , tutti i pannello fotovoltaici progettati e realizzati dovranno essere dotati di ottimizzatori.

1.2 Valvole termostatiche domotiche

In luogo delle valvole termostatiche manuali previste in progetto, si propone l'adozione di **valvole termostatiche domotiche smart**, connesse tramite rete wireless a un hub di gestione.
Tale miglioria garantisce:

- regolazione automatica e programmabile dei singoli corpi scaldanti;
- integrazione con cronotermostati evoluti e sistemi di smart home;
- ottimizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi, adattando la temperatura ambiente alle reali esigenze di utilizzo.

La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio in funzione della quantità di alloggi per ogni complesso edilizio facente parte dei vari lotti funzionali ricompresi nel cluster posto a base di gara, che saranno dotati di valvole termostatiche domotiche fornite in opera e collegate all'hub di gestione.

1.3 Illuminazione a LED per parti comuni e spazi esterni

Si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti condominiali interni ed esterni con **sistemi a LED ad alta efficienza**, con la possibilità di prevedere il montaggio di sensori crepuscolari e di presenza.
Benefici attesi:

- riduzione dei consumi elettrici fino al 70% rispetto a sistemi tradizionali;
- maggiore durata dei corpi illuminanti e minori costi manutentivi;
- valorizzazione estetica delle facciate e dei percorsi pedonali, migliorando sicurezza e comfort.

In ogni caso, ove gli impianti esterni presentassero dei malfunzionamenti o guasti, il concessionario aggiudicatario che ha proposto migliorie con riferimento a tale criterio, dovrà provvedere al ripristino della funzionalità degli impianti.

1.4 Zanzariere schermanti con valore g_{tot} sotto i limiti di legge

Si propone l'installazione di **zanzariere integrate a funzione schermante**, certificate con **fattore solare g_{tot} conforme ai requisiti normativi**.
Esse consentono:

- la protezione dagli insetti e un miglior comfort abitativo;
- la riduzione dell'irraggiamento solare estivo, limitando il surriscaldamento indoor;
- il contenimento dei consumi per il raffrescamento estivo.

La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio in funzione della quantità di alloggi per ogni complesso edilizio facente parte dei vari lotti funzionali ricompresi nel cluster posto a base di gara, che saranno dotati di zanzariere.

1.5 Pannelli DIDASCALICI INFORMATIVI

Tali pannelli verranno installati presso gli spazi comuni aventi l'obiettivo di sensibilizzare e informare circa il buon esito dell'intervento comunicando riduzioni annue di CO2, numero di alberi piantumati, regole di comportamento (ad esempio per risparmiare accendere la pompe di calore la mattina, spegnetele in inverno all'imbrunire, chiudere le finestre o facilitate il ricambio d'aria invernale con lo "spiffero" grazie alla tripla apertura) , consigli in relazione agli orari ed all'uso ottimizzato degli elettrodomestici ecc.
I concorrenti potranno altresì proporre la realizzazione di opuscoli e lo svolgimento di incontri puntuali organizzati per lotti funzionali, con i nuclei familiari residenti nei complessi ERP relativi ai vari lotti funzionali facenti parte del cluster posto a base di gara

1.6 Raggiungimento livello di prestazione energetica NZEB

Nearly Zero Energy Building (Edificio a Energia Quasi Zero)

a. Ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche che presenteranno proposte migliorative con riferimento al sub criterio 1.6, la commissione giudicatrice oltre alla valutazione della relazione e degli allegati procederà alla valutazione dei valori riportati dai concorrenti sull'allegato "M - format per valutazione sub criterio 1.6 e monitoraggio EP", pertanto il punteggio sarà attribito in funzione dei livelli EP e dei valori target dichiarati dai concorrenti in tale modello, ed in relazione al numero degli alloggi posti nei vari edifici ricompresi nei lotti funzionali per i quali si propone il raggiungimento del livello NZEB

b. In caso di mancata compilazione, sottoscrizione e presentazione dell'allegato M, la commissione giudicatrice attribuirà punteggio zero al concorrente, con riferimento a tale criterio.

c. In caso di aggiudicazione con attribuzione di punteggio all'offerta tecnica relativamente al sub criterio 1.6, i valori di efficientamento EP indicati dal concorrente sull'allegato M dovranno essere conseguiti con i lavori e con le soluzioni di gestione proposte e mantenuti per tutta la durata della concessione; tali valori costituiranno base di confronto per i monitoraggi da parte della commissione paritetica di controllo, per tutta la durata del periodo di concessione in quanto necessari per l'attribuzione del bonus di cui all'articolo 30 dello schema di contratto posto a base di gara, ovvero per l'applicazione di penali, contestazioni e decurtazioni di cui agli articoli 51, 52, 54 del medesimo schema di contratto posto a base di gara.

d. Al fine di garantire un metodo di valutazione oggettivo, trasparente e scientificamente fondato, il punteggio relativo al raggiungimento dei livelli di prestazione energetica è attribuito mediante la procedura di seguito indicata:

   1. Definizioni

1. EP_base
   Valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) dell'edificio nello stato di fatto, determinato dal Progettista incaricato e riportato negli atti di gara.
2. EP_nZEB
   Valore dell'indice EPgl,nren corrispondente al requisito di edificio a energia quasi zero (nZEB), determinato secondo il D.M. 26/06/2015 e la normativa regionale vigente.
3. EP_progetto,i
   Valore dell'indice EPgl,nren dichiarato dall'Operatore Economico "i" nella propria proposta progettuale, calcolato secondo normativa vigente e riferito allo scenario di progetto.

   2. Indice di efficientamento energetico

   Per ciascuna offerta si determina un indice di efficientamento energetico come rapporto tra la riduzione ottenuta dall'intervento proposto e la riduzione necessaria per raggiungere il valore

nZEB.
L'indice è così calcolato:
R_i = (EP_base – EP_progetto,i) / (EP_base – EP_nZEB)
L'indice è limitato all'intervallo [0 ; 1].
Sono dunque considerate valide solo le porzioni positive del rapporto:

- Se $R_i < 0 \rightarrow R_i = 0$
- Se $R_i > 1 \rightarrow R_i = 1$

3. Attribuzione del punteggio
Il punteggio da attribuire alla proposta dell'Operatore Economico "i" è il seguente:
$P_i = 25 \times R_i$
Pertanto:

- Le offerte che raggiungono il valore nZEB (o lo migliorano) ottengono l'intero punteggio pari a 25 punti.
- Le offerte che presentano riduzioni intermedie dell'indice EPgl,nren ottengono un punteggio proporzionale al livello di efficientamento.
- Le offerte che non determinano miglioramenti energetici rispetto a EP_base ottengono 0 punti.

4. Documentazione da produrre
L'Operatore Economico dovrà allegare:

- calcolo dell'EPgl,nren di progetto,
- tabella riepilogativa dei fabbisogni per servizi,
- schema sintetico degli interventi proposti.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità dei valori mediante controllo documentale e coerenza interna del modello energetico.

e. è esclusa per i concorrenti la possibilità di proporre la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di, via Aldo Moro, rappresentati nell'allegato "impianti FV programmati da ATER Rieti" in quanto tali impianti saranno realizzati dall'ATER con proprie risorse entro l'anno 2026. Tuttavia i benefici in termini di energia prodotta e potenzialmente scambiabile attraverso la CER potranno essere utilizzati nel calcolo dell'efficientamento, in quanto alla data di inizio dei lavori relativi alla presente concessione, gli stessi saranno già realizzati a cura dell'ATER della provincia di Rieti.

2.- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA CON RIFERIMENTO AI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INTERVENTO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

2.1 **articolazione e miglioramento del servizio di manutenzione per tutta la durata del contratto di concessione rispetto al piano di manutenzione e al capitolato prestazionale posto a base di gara**.
Con riferimento a tale sub criterio la commissione valuterà il livello di qualità delle proposte migliorative in termini di efficienza, celerità, risposte all'utenza, minimizzazione delle interruzioni del servizio, possibilità di monitoraggio degli interventi da parte del concedente.

2.2 **articolazione servizio di contabilizzazione e bollettazione per singolo alloggio.**
Con riferimento a tale sub criterio la commissione valuterà il livello di qualità delle proposte migliorative in relazione alle certificazioni dei software utilizzati, alle funzioni degli stessi, alla condivisione dei dati in tempo reale con il concedente, alla semplicità di controllo ed interpretazione dei dati in tempo reale e riepilogativi, da parte del concedente e degli utenti, ai sistemi di backup e protezione dei dati, alle procedure di ripristino in caso di guasto ed al tempo di ripristino in esercizio delle apparecchiature e dei software utilizzati.

2.3 **servizio di gestione tecnico-amministrativa degli impianti FV di proprietà ATER provincia di Rieti a disposizione della "Fondazione CER ATER RIETI**" in quanto socio fondatore produttore, rappresentati

nell'allegato "impianti FV programmati da ATER Rieti"

La commissione attribuirà il punteggio discrezionale alle proposte che proporranno gratuitamente tale servizio di supporto all'ATER della provincia di Rieti per l'iniziativa finalizzata ad aiutare gli inquilini ATER, i cittadini e le PMI a far fronte alla povertà energetica.

*3.*3 **Articolazione delle procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico nel periodo di concessione.**

La commissione attribuirà il punteggio discrezionale alle proposte che proporranno una migliore articolazione delle procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico per tutto il periodo di concessione ed i migliori protocolli di monitoraggio, controllo, condivisione e gestione dei dati di consumo e dei livelli di efficientamento in tempo reale con accesso totale garantito da parte del concedente e della commissione paritetica di controllo, ai fini del monitoraggio.

Le migliorie richieste si inseriscono perfettamente nella logica di riqualificazione energetica e sostenibile dei progetti a base d'asta e dell'ipotesi di gestione alla base della gara.

la finalizzazione degli obiettivi migliorativi che la stazione appaltante intende raggiungere è:

- l'incremento dell'efficienza complessiva del complesso;
- la riduzione ulteriore dei costi di gestione;
- il miglioramento del comfort abitativo e della sicurezza per gli utenti oltre gli standard di base previsti nel PFTE posto a base di gara;
- miglioramento del progetto posto a base di gara al fine di avvicinarsi il più possibile ai target previsti dalle più recenti direttive europee in materia di energia, sostenibilità e comfort indoor.

In tal modo, l'intervento si configura non solo come adeguamento prestazionale minimo, ma come **progetto innovativo e replicabile**, capace di trasformare il patrimonio ERP in un modello di edilizia pubblica ad alte prestazioni e di migliorare la qualità della vita dei cittadini vulnerabili che vivono nei complessi di edilizia residenziale pubblica della città di Rieti.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella riportata di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire

i punteggi il cui coefficiente è attribuito in modo direttamente proporzionale al numero degli elementi previsti (nel caso di specie : quantità di punti luce, quantità di zanzariere.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

SOGLIA MINIMA DI QUALITA' DA RAGGIUNGERE A PENA DI ESCLUSIONE:

LE OFFERTE CHE AD ESITO DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA NON AVRANNO CONSEGUITO ALMENO 12 PUNTI CON RIFERIMENTO AL CRITERIO 1 DELLA TABELLA, OLTRE 6 PUNTI CON

RIFERIMENTO AL CRITERIO 2 DELLA TABELLA, OLTRE 1 PUNTO CON RIFERIMENTO AL CRITERIO 3 DELLA TABELLA (PER UN TOTALE DI PUNTI 20)
SARANNO CONSIDERATE INAMMISSIBILI IN QUANTO AL DISOTTO DELLA SOGLIA MINIMA DI QUALITA' ATTESA

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta Tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Offerta migliorativa in relazione alla qualità tecnica degli interventi. La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento agli interventi sulle strutture esistenti, in particolare sugli involucri e sugli impianti, nonché al ricorso all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile	46	1.1	*ottimizzatori per gli impianti fotovoltaici previsti*			**5**
			1.2	*Valvole termostatiche domotiche*		**5**	
			1.3	*Illuminazione a LED spazi esterni degli edifici*		**3**	
			1.4	*Zanzariere schermanti con valore g_{tot} sotto i limiti di legge*		**4**	
			1.5	*Pannelli informativi didascalici e campagna informazione utenti*			**2**
			1.6	***raggiungimento livello di prestazione energetica nzeb nearly zero energy building (edificio a energia quasi zero)***	**27**		
2	Offerta migliorativa delle modalità di gestione e di manutenzione impiantistica, come risultante dalla relazione, schede di manutenzione e programma di manutenzione rispetto al piano di manutenzione posto a base di gara	12	2.1	*articolazione e miglioramento del servizio di manutenzione per tutta la durata del contratto di concessione rispetto al piano di manutenzione e al capitolato prestazionale posto a base di gara*	**5**		
			2.2	*articolazione servizio di contabilizzazione e bollettazione per singolo alloggio*	**4**		
			2.3	*servizio di gestione tecnico-amministrativa degli impianti FV di proprietà ATER Rieti a disposizione della fondazione CER ATER RIETI*			**3**
3	Offerta migliorativa sulle procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico nel periodo di concessione	2		*Articolazione delle procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico nel periodo di concessione*	**2**		

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la scala di giudizio indicata nella tabella che segue.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Pessimo	0,2
Assente o irrilevante	0,0

I concorrenti che intendono presentare proposte migliorative con riferimento al sub criterio 1.6, dovranno accuratamente compilare e sottoscrivere *l'Allegato M - format per valutazione sub criterio 1.6 e monitoraggio EP*.

In caso di mancata compilazione, sottoscrizione e presentazione dell'allegato M, la commissione giudicatrice attribuirà punteggio zero al concorrente, con riferimento a tale criterio.

Si rappresenta altresì che in caso di aggiudicazione, con attribuzione di punteggio all'offerta tecnica relativamente al sub criterio 1.6, i valori di efficientamento EP indicati dal concorrente sull'allegato M dovranno essere conseguiti con i lavori e con le soluzioni di gestione proposte dal concorrente concessionario aggiudicatario e mantenuti per tutta la durata della concessione, in quanto i valori rappresentati su tale modello costituiranno base di confronto per i monitoraggi da parte della commissione paritetica di controllo, per tutta la durata del periodo di concessione in quanto necessari per l'attribuzione del bonus di cui all'articolo 30 dello schema di contratto posto a base di gara, ovvero per l'applicazione di penali, contestazioni e decurtazioni di cui agli articoli 51, 52, 54 del medesimo schema di contratto posto a base di gara.

Ove tale modello fosse compilato dal concorrente in modo incompleto, la commissione giudicatrice valuterà se siano stati valorizzati o meno gli elementi necessari per poter operare una corretta valutazione ed un successivo corretto monitoraggio. ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale da parte della stessa.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, con riferimento al sub criterio 1.1, il relativo punteggio sarà assegnato dalla commissione in relazione alla presenza o meno della miglioria indicata sulla tabella applicata alla totalità degli elementi cui è riferito il criterio migliorativo, con riferimento al sub criterio 2.3, il punteggio sarà assegnato ove il concessionario s'impegnerà ad erogare all'ATER Rieti, durante il periodo di concessione il servizio indicato senza costi a carico dell'ATER.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato dalla colonna "Q" della tabella ai

fini dell'assegnazione del punteggio, la commissione, tenendo conto delle caratteristiche richieste degli elementi di miglioria, assegnerà il punteggio in funzione della quantità degli elementi cui sarà applicata la miglioria.

18.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALL'OFFERTA ECONOMICA

In relazione all'elemento economico ***canone di efficientamento EPC,*** denominato in piattaforma: ***"% di sconto offerta"***, è richiesto ai concorrenti di formulare una offerta a ribasso, alla quale sarà attribuito un peso relativo di massimo 20 punti rispetto ai 40 attribuibili all'offerta economica che, sarà moltiplicato per il coefficiente risultante dall'applicazione della formula di interpolazione lineare, sarà così determinato il punteggio attribuito.

In relazione all'elemento ***economico prezzo di vendita del vettore energetico da praticare all'utenza,*** denominato in piattaforma: ***"ribasso percentuale sulla quota variabile per la vendita del vettore energetico a carico dell'utenza",*** è richiesto ai concorrenti di formulare una offerta a ribasso, alla quale sarà attribuito un peso relativo di massimo 10 punti rispetto ai 40 attribuibili all'offerta economica che, sarà moltiplicato per il coefficiente risultante dall'applicazione della formula di interpolazione lineare, sarà così determinato il punteggio attribuito.

In relazione all'elemento economico **canone mensile di manutenzione, gestione e funz. terzo responsabile degli impianti, a carico dell'utenza** (quota fissa mensile da riportare in bolletta), denominato in piattaforma: ***"ribasso percentuale sulla quota fissa in bolletta per oneri di manutenzione, gestione e funz. di terzo responsabile degli impianti"*** è richiesto ai concorrenti di formulare una offerta a ribasso, alla quale sarà attribuito un peso relativo di massimo 10 punti rispetto ai 40 attribuibili all'offerta economica che, sarà moltiplicato per il coefficiente risultante dall'applicazione della formula di interpolazione lineare, sarà così determinato il punteggio attribuito.

Pertanto Il calcolo del punteggio attribuito ad ogni singolo operatore per l'offerta economica verrà eseguito automaticamente dalla piattaforma telematica S.Tel.La. calcolato con formula di seguito riportata:

$$P_{att} = (20 * A_i / A_{max}) + (10 * B_i / B_{max}) + (10 * C_i / C_{max})$$

dove:

P_{att} = *punteggio attribuito al concorrente iesimo*

A_i = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo sull'elemento economico* **"% di sconto offerta"**

A_{max} = *ribasso percentuale più conveniente sull'elemento economico* **"% di sconto offerta"**

B_i = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo sull'elemento economico :*
"**ribasso percentuale sulla quota variabile per la vendita del vettore energetico a carico dell'utenza**"

B_{max} = *ribasso percentuale più conveniente sull'elemento economico*
"**ribasso percentuale sulla quota variabile per la vendita del vettore energetico a carico dell'utenza**"

C_i = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo sull'elemento economico*
"**ribasso percentuale sulla quota fissa in bolletta per oneri di manutenzione, gestione e funz. di terzo responsabile degli impianti**"

C_{max} = *ribasso percentuale più conveniente sull'elemento economico*
"**ribasso percentuale sulla quota fissa in bolletta per oneri di manutenzione, gestione e funz. di terzo responsabile degli impianti"**

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo e all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x =$ punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

<u>NON SI PROCEDERA' ALLA RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI ALL'OFFERTA TECNICA</u>

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, di cui il presidente con esperienza in materia di gare e contratti di Partenariato Pubblico Privato, ed almeno un esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può assistere i lavori della commissione giudicatrice e può avvalersi dell'ausilio dell'ufficio di supporto al RUP e/o della commissione giudicatrice, ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Il RUP, può altresì, su richiesta della commissione giudicatrice, incaricare un esperto di supporto alla commissione stessa per la valutazione in approfondimento di particolari aspetti energetici connessi alle offerte tecniche presentate, al fine di mitigare quanto più possibile, eventuali possibili errori di valutazione.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione sarà esperita in modalità telematica, **il giorno 12/01/2026 a partire dalle ore 10,30**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, coadiuvato da personale dell'Ufficio Appalti e Contratti, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice, terminata la valutazione delle offerte tecniche, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta economica.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **5 (cinque) giorni**. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i punteggi attribuiti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. **L'offerta è esclusa nel caso:**

- di mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- in cui il contenuto della Busta telematica "A" documentazione amministrativa" ovvero della busta telematica "B - Offerta Tecnica", contenga elementi economico-finanziari che possano consentire di individuare, direttamente o indirettamente, le offerte della Busta telematica "C - Offerta Economica";
- di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili ove la commissione giudicatrice riterrà sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o avrà accertato essere in aumento e non in diminutio rispetto agli importi dei canoni e/o dei prezzi parametrici posti a base di gara;

23. VERIFICA DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

La valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa, si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l'analisi delle risultanze del **PEF** (piano economico finanziario), dell'allegato "**Tariffario**", dell'allegato "**M - format per valutazione sub criterio 1.6 e monitoraggio EP**" .

Si procede a verificare la sostenibilità economico/finanziaria della prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti non sostenibile, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta sostenibile.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di sostenibilità delle offerte posizionate utilmente in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice per la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta.

Il RUP potrà richiedere per iscritto al Concorrente la trasmissione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta che necessitino di chiarimenti.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'insostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con il PEF e con le eventuali

spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'Ente concedente nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta e per cui si è accertata la sostenibilità economica e finanziaria.

Qualora nessuna offerta risulti sostenibile, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.Il RUP procede a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente concedente.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicatario si obbliga a presentare istanza al GSE per il conseguimento della misura:

- **in caso di esito positivo si procede alla stipula del contratto;**
- **in caso di esito negativo, senza colpa né responsabilità in capo all'aggiudicatario, e ferme le previsioni di cui all'articolo 7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO dello schema di concessione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, ove del caso, degli atti di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.**

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2, del Codice. Ai sensi dell'art. 17 comma 8 l'esecuzione può essere iniziata prima della stipula stanti i termini previsti dal DM Efficientamento energetico - ERP per la presentazione delle domande di sovvenzione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita a discrezione della stazione appaltante, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 193 comma 15 e 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 193 comma 15 del Codice dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. **La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.** Se la stipula del contratto non avviene nel termine normativo per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio

inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: www.aterrieti.it.

27. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazione dei lavori saranno in linea con quanto prescritto nell'ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità del Codice degli Appalti.

In aggiunta, ai fini della rendicontazione delle spese per accedere ai fondi della misura PNRR M7-I.17 dovrà sottoscrivere congiuntamente al RUP (Responsabile Unico del Progetto) un'autodichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 denominata "Certificazione Esecuzione Lavori" in cui associa ogni lavorazione effettuata allo specifico intervento di efficientamento coperto con i fondi della misura PNRR M7-I.17.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma S.TEL.LA, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Lazio.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da **n. 3 (tre)** membri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità degli operatori economici candidati alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello

stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per la partecipazione degli stessi alla procedura di cui al presente Avviso.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- L'ATER della provincia di Rieti si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Rieti con sede in Rieti, via degli Olivi 20, nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Stefano Beccarini.
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Stefano Beccarini, che potrà essere contattato all'indirizzo PEC: aterrieti@pec.it.
- l'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: www.aterrieti.it

IL DIRIGENTE AREA TECNICA, RUP della procedura

arch. Roberto Ziantoni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)